

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 927/2534 พนักงานอัยการ กองคดี ศาลแขวง
พระนครใต้

	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม รัฐ ภาพ	โจทก์
นาย วัชรชัย กิจกุล ทอง	จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

โจทก์ร่วมติดต่อดำขายกับห้าง ส. ซึ่งมีจำเลยเป็นหุ้นส่วนเป็นเวลานานเกือบ 1 ปี การซื้อขายครั้งแรก ๆ โจทก์ร่วมก็ได้รับชำระหนี้แล้ว ส่วนการซื้อขายสองครั้งหลังที่เกิดขึ้น จำเลยก็ได้ปฏิเสธ ว่ามิได้ซื้อหรือมิได้เป็นหนี้โจทก์ร่วมโดยรับว่าเป็นหนี้ อยู่จริง แต่ขอประนอมหนี้โดยขอชำระหนี้เพียงร้อยละ 15 โจทก์ร่วมเองก็ยอมรับว่า ห้าง ส. เป็นหนี้ซื้อไม้จากโจทก์ร่วมซึ่งเป็นนิติสัมพันธ์ในทางแพ่ง ดังนั้น การที่ห้าง ส. ซื้อไม้ครั้งแรกเกิดเหตุแล้วไม่ชำระราคาแก่โจทก์ร่วมจึงเป็นเพียงการผิดสัญญาในทาง แพ่งเท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง.

โจทก์ฟ้องทั้งสองสำนวนขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341, 83 นับโทษจำเลยทั้งสองสำนวนต่อกัน ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินใน สำนวนแรก 200,000 บาท และในสำนวนหลัง 263,900 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามรัฐภาพ ผู้เสียหายทั้งสองสำนวนยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341, 83 ลงโทษจำคุกสำนวนละ 9 เดือน รวมสองสำนวนลงโทษจำคุก 18 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินในสำนวนแรก 200,000 บาทและในสำนวนหลัง 263,900 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ ได้ความตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำเสนอว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์ที่จำเลยเป็นหุ้นส่วนอยู่ได้ติดต่อซื้อไม้แปรรูปจากโจทก์ร่วมตั้งแต่วันที่ 2524 การค้าขายช่วงแรกไม่มีปัญหา เช็คที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์ส่งจ่ายชำระค่าไม้เรียกเก็บเงินได้ เริ่มมีปัญหาเมื่อต้นปี 2525 โดยในเดือนมกราคม 2525 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์สั่งซื้อไม้จากโจทก์ร่วม 2 ครั้ง ครั้งแรกจำนวน 1,490 ลูกบาศก์ฟุต คิดเป็นเงิน 200,000 บาท ครั้งที่สองจำนวน 1,966 ลูกบาศก์ฟุต คิดเป็นเงิน 263,900 บาท จำเลยบอกให้นายวิทยาส่งจ่ายเช็คให้โจทก์ร่วม 3 ฉบับแต่เมื่อเช็คทั้ง 3 ฉบับถึงกำหนด ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโจทก์ร่วมทวงถามจำเลยขอผิดผ่อนและให้นายวิทยาจ่ายเช็คให้ใหม่อีก 3 ฉบับ เป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด

สาขาสะพานเหลือง ทั้ง 3 ฉบับแต่เมื่อเช็คถึงกำหนดธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินอีก ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.7 ต่อมานายวิทยาหลบหนีไป จำเลยนัดบรรดาเจ้าหนี้ไปประenomหนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์มีหนี้ประมาณ 10 ล้านบาทเศษ จำเลยขอชดใช้เงินร้อยละ 15 ของยอดหนี้แต่ละรายเห็นว่า โจทก์ร่วมติดต่อดำขายกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์เป็นเวลานานเกือบ 1 ปี การซื้อขายครั้งแรก ๆ โจทก์ร่วมก็ได้รับชำระหนี้แล้ว ส่วนการซื้อขาย 2 ครั้งหลังที่เกิดเหตุจำเลยก็มีได้ปฏิเสธว่ามีได้ซื้อหรือมิได้เป็นหนี้โจทก์ร่วมโดยรับว่าเป็นหนี้อยู่จริง แต่ขอประenomหนี้โดยขอชำระหนี้เพียงร้อยละ 15 ประกอบกับได้ความตามคำแก้ฎีกาของโจทก์ร่วมว่า โจทก์ร่วมได้นำหนี้ซื้อขายครั้งที่เกิดเหตุไปฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์กับนายวิทยาเป็นคดีล้มละลายอีกคดีหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าฝ่ายโจทก์ร่วมเองก็ยอมรับว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์เป็นหนี้ซื้อไม้จากโจทก์ร่วมซึ่งเป็นนิติสัมพันธ์ในทางแพ่ง นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของนางสาวนิ แชนเจีย นางอิมใจ เลาหะพิทักษ์วร และนายสันต์ จิงวัฒนาตระกูล พยานโจทก์ว่าเคยซื้อไม้จากห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์ไปขายหลายครั้งและติดต่อดำขายกันนานเป็นปีทำให้เห็นว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์ได้ประกอบธุรกิจซื้อขายไม้เป็นปกติ ดังนั้น การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์ซื้อไม้ครั้งเกิดเหตุแล้วไม่ชำระราคาแก่โจทก์ร่วมจึงเป็นเพียงการผิดสัญญาในทางแพ่งเท่านั้น ที่โจทก์และโจทก์ร่วมอ้างว่าจำเลยนำไม้ไปขายในราคาต่ำกว่าทุนเช่นไม้แคมป์สราดาตลาดลูกบาศก์ฟุตละ 110 บาท จำเลยขาย 105 บาท ไม้เต็งราคาตลาดลูกบาศก์ฟุตละ 140 บาทแต่จำเลยขายในราคา 135 บาท นั้น ก็มีใช้ราคาต่ำมากกับได้ความจากคำเบิกความของนายสันต์ พยานโจทก์ว่า หากชำระเงินสดซึ่งทั้งการส่งจ่ายเช็คล่วงหน้าในระยะเวลาสั้น ๆ ผู้ขายไม้จะลดราคาไม้ให้ลูกบาศก์ฟุตละ 5 บาท ถ้าใช้เครดิตก็ไม่ได้รับส่วนลดความข้อนี้นายสมเกียรติพยานโจทก์อีกปากหนึ่งสนับสนุนว่า ผู้ซื้อจะได้รับส่วนลดพิเศษเฉพาะกรณีชำระราคาด้วยเช็คล่วงหน้าในระยะเวลาสั้นเท่านั้นแสดงให้เห็นว่า

จำเลยลดราคาไม้ในกรณีที่เป็นการซื้อขายเงินสดหรือชำระเงินในช่วงระยะเวลาอันสั้น ซึ่งทำให้จำเลยสามารถนำเงินสดไปหมุนเวียนหาประโยชน์ในทางอื่น อันเป็นเรื่องปกติในทางการค้าจึงมิใช่ข้อพิรุธที่จะถือว่าจำเลยกระทำเพื่อฉ้อโกงโจทก์ร่วม ส่วนที่โจทก์และโจทก์ร่วมอ้างว่าจำเลยเก็บเช็คจากลูกค้าแล้วนำเข้าบัญชีของบิดาจำเลยนั้นจำเลยก็นำสืบต่อผู้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์โดยนายวิทยาเป็นหนี้แลกเช็คกับบิดาจำเลย บิดาจำเลยได้โอนเงินเข้าบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์ ตามเอกสารหมายเลข 3 ถึง 5 จำเลยจึงนำเช็คของลูกค้ามอบให้บิดาเพื่อชำระหนี้ และที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์มีทุนจดทะเบียนเพียง 45,000 บาท แต่มีหนี้สินถึง 10 ล้านบาทเศษก็อาจเป็นเพราะการค้าได้ขยายตัวออกไป เหตุที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามบิลด์เดอร์ไม่มีเงินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ อาจจะเป็นเรื่องในความรับผิดชอบของนายวิทยาหุ้นส่วนผู้จัดการที่หลบหนีไปก็ได้จะฟังว่าจำเลยเจตนาไม่ชำระค่าไม้ตั้งแต่ต้นยังไม่ถนัด...พยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่พอรับฟังเป็นมั่นคงว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง..."

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน.

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ